Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

SUPSI

MONDO DELLE ISTITUZIONI



L'ISTITUZIONE STATALE:

FONDAMENTI E CARATTERISTICHE SVIZZERE

Oliver Galfetti, Docente DEASS
06.11.2025

CONTENUTI

01
INTRODUZIONE

02
CHE COS'È LO STATO

03
IL CONTRATTO SOCIALE

04
LO STATO DI DIRITTO IN SVIZZERA



01

INTRODUZIONE

Cosa sono le istituzioni?

COS'È UN'ISTITUZIONE

In sociologia per istituzione si intende un **insieme di norme**, regole e **pratiche organizzate** che governano il **comportamento** degli individui all'interno di una **società**.

Queste strutture sono **riconosciute e legittimate** dalla collettività e svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere **l'ordine sociale**.

CARATTERISTICHE

Stabilità: le istituzioni tendono a essere durature nel tempo, fornendo un senso di continuità e prevedibilità nella vita sociale.

Normatività: stabilendo regole e aspettative di comportamento, le istituzioni orientano le azioni degli individui e dei gruppi.

Riconoscimento sociale: le istituzioni sono legittimate dalla società e percepite come necessarie per il funzionamento collettivo.

Funzione sociale: svolgono ruoli specifici, come educazione (scuola), socializzazione (famiglia), governo (Stato) e giustizia (sistema legale).

Esempi di istituzioni:
Famiglia, scuola, governo, sistema giuridico, economia, religione.

02

LO STATO

Definizione, ruolo e caratteristiche



CHE COS'È LO STATO?

Lo Stato è un'istituzione, un'entità sociale e politica che emerge come **costrutto collettivo**, in cui le proprie norme e organi sono creati attraverso interazioni tra individui e gruppi.

Esso esercita il **potere** su un **territorio definito** e una **popolazione**, mediando tra interessi diversi e garantendo sicurezza, ordine e servizi, basandosi su **legittimità e autorità** riconosciute dalla collettività.

Lo Stato è un **costrutto sociale** che emerge dalle interazioni tra individui e gruppi ed è influenzato da:

- **cultura** (norme e valori condivisi che plasmano le istituzioni politiche e sociali)
- **storia** (evoluzione dei sistemi politici e sociali nel tempo)
- **economia** (rapporti di potere e ridistribuzione delle risorse)

IL RUOLO DELLO STATO

Lo Stato è il **rappresentante della collettività** e funge da **mediatore** al presentarsi di tensioni e conflitti tra interessi diversi di gruppi e/o individui.

Questa rappresentanza è **garantita attraverso istituzioni politiche** che riflettono le aspirazioni e i bisogni delle persone (votazioni, elezioni).

Oltre ad essere rappresentante della collettività, lo Stato è **tenuto a garantire i servizi pubblici** che rispondono ai bisogni fondamentali della popolazione: **sanità, istruzione, giustizia, sicurezza sociale**,...

I PRINCIPI FONDAMENTALI

Legittimità: la base morale e sociale su cui si fonda l'accettazione del potere statale. Essa risponde alla domanda: *Perché il potere dello Stato è considerato giusto e giustificato?*

Secondo il sociologo Max Weber vi sono tre tipi di legittimità:

- **Tradizionale:** basata su consuetudini e pratiche storiche, questa legittimità deriva dal rispetto per le istituzioni e le pratiche tradizionali.
- **Carismatica:** emerge dalla capacità di un leader di ispirare e ottenere il sostegno della popolazione. È spesso legata a figure di grande influenza morale o politica.
- **Razionale-legale:** fondamento delle società moderne, dove la legittimità è data dal rispetto delle leggi e delle procedure che regolano la distribuzione del potere.

La **legittimità è essenziale per la stabilità** di uno Stato. Senza di essa, l'autorità è messa in discussione, portando a possibili resistenze o instabilità politica. Inoltre, la legittimità garantisce che le leggi e le norme siano percepite come **giuste e degne** di essere rispettate dalla collettività.

I PRINCIPI FONDAMENTALI

Autorità: il diritto dello Stato di governare e far rispettare le leggi. Non si tratta solo del **potere coercitivo** (*monopolio della violenza legittima*, cit. Weber), ma della capacità dello Stato di influenzare il comportamento della popolazione in modo accettato e condiviso.

Per essere efficace, l'autorità deve essere **accettata** dalla popolazione. Questo significa che le persone riconoscono **il diritto dello Stato di imporre regole** e, idealmente, si conformano spontaneamente alle leggi perché le percepiscono come giuste.

Quando l'autorità è rispettata e legittimata, lo Stato gode di **stabilità**. Questa accettazione diffusa riduce il bisogno di forza coercitiva, poiché la popolazione è predisposta a rispettare le regole. In tal modo, **l'autorità legittima** diventa il fondamento della cooperazione tra Stato e cittadini, assicurando ordine e continuità.

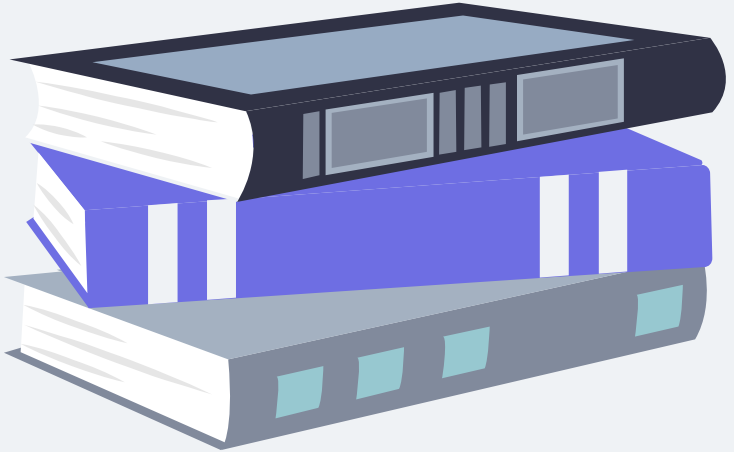
Senza legittimità, lo Stato non è percepito come giusto; senza autorità, non può imporre il rispetto delle leggi. Entrambi i principi sono **interconnessi e cruciali** per un governo stabile e riconosciuto.

Però… da dove vengono legittimità e autorità?

03

IL CONTRATTO SOCIALE

Il fondamento dello Stato moderno



IL CONTRATTO SOCIALE

Il **contratto sociale** è una teoria filosofica e politica che spiega la legittimità del potere dello Stato e la nascita della società civile.

L'idea centrale è che gli individui, per uscire da uno "**stato di natura**" (una condizione di vita senza regole né leggi), decidono di stipulare un accordo – il contratto sociale – per **formare una comunità politica e stabilire un governo** che garantisca la sicurezza, l'ordine e il rispetto dei diritti.

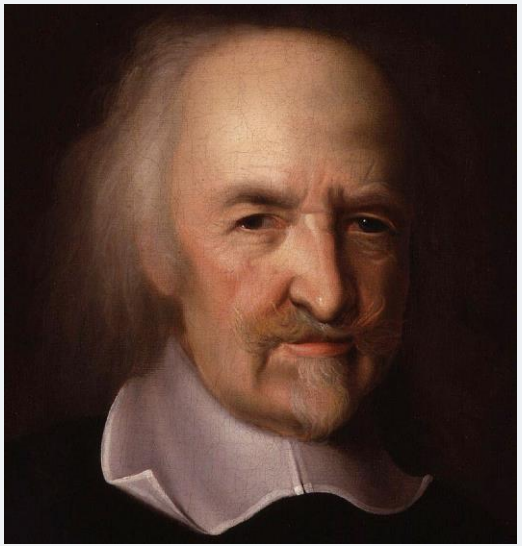


ASSOLUTISMO

Stato di natura: per Hobbes, lo stato di natura è caratterizzato da anarchia e conflitto, dove "l'uomo è lupo per l'altro uomo" e la vita è "solitaria, povera, brutta, brutale e breve.»

Contratto sociale: gli individui rinunciano a una parte della loro libertà a favore di un'autorità centrale, il "Leviatano", che ha potere assoluto per garantire la pace.

Legittimità: il potere è legittimo perché protegge gli individui da se stessi, garantendo sicurezza e ordine.



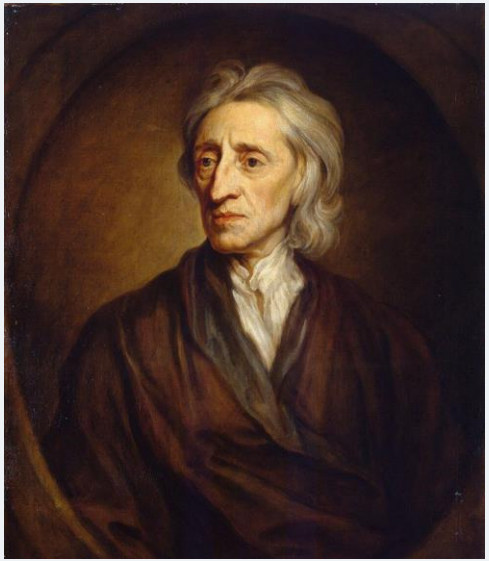
Thomas Hobbes, 1588-1679

LIBERALISMO

Stato di natura: Locke vede lo stato di natura come uno stato di relativa pace e libertà, dove le persone godono di diritti naturali inalienabili (vita, libertà, proprietà privata). Vi è una visione liberale della società che valorizza il diritto individuale a possedere e proteggere ciò che si acquisisce.

Contratto sociale: gli individui stipulano un contratto per proteggere la libertà individuale e i diritti, dando vita a un governo che rispetti il principio del consenso.

Legittimità: lo Stato è legittimo se protegge i diritti dei cittadini, la loro libertà individuale e le loro proprietà; altrimenti, essi hanno il diritto di opporsi (revoca dell'autorità).



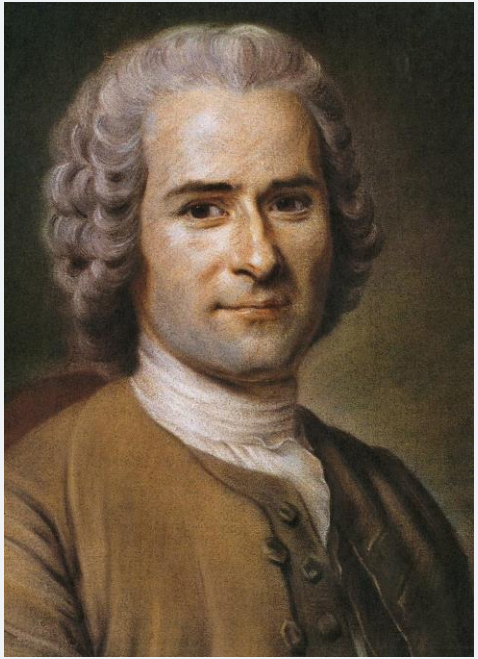
John Locke, 1632-1704

REPUBBLICANESIMO DEMOCRATICO

Stato di natura: Rousseau idealizza lo stato di natura come uno stato di purezza, ma riconosce che la società corrotta ha cambiato questa condizione. Competizione e proprietà privata porta a diseguaglianze e corruzione.

Contratto sociale: per Rousseau, il contratto deve basarsi sulla "volontà generale," che rappresenta il bene comune, piuttosto che sugli interessi individuali. Lo scopo è il bene collettivo e non le libertà individuali.

Legittimità: il potere è legittimo solo quando rispetta la volontà generale e promuove il bene comune; ogni cittadino partecipa alla formazione delle leggi.



Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778

04

LO STATO DI DIRITTO

Caratteristiche dello stato svizzero



LA COSTITUZIONE

La **Costituzione** rappresenta l'evoluzione moderna del Contratto sociale: stabilisce i **diritti e i doveri dei cittadini** e definisce la struttura e le funzioni dello Stato. Oggi la Costituzione è considerata il documento centrale che garantisce il rispetto delle leggi e dei principi dello **Stato di Diritto**.

Lo Stato di Diritto è fondato sul principio che tutte le istituzioni e gli organi di governo agiscono in base a leggi e norme che essi stessi hanno istituito, piuttosto che sulla volontà arbitraria dei governanti.

La **separazione dei poteri** – esecutivo, legislativo e giudiziario – è centrale per mantenere l'equilibrio e prevenire abusi, un'idea nata soprattutto dalla visione di Locke e sviluppata da Montesquieu.

La Costituzione, deve riflettere il **bene comune della società** come evidenzia invece Rousseau.

SVIZZERA E FEDERALISMO

La Svizzera, per **motivi culturali, storici e politici** propri (come ogni altro Stato) ha adottato uno specifico modello di Stato.

Il **federalismo**, un modello in cui il potere statale diviso tra Confederazione, cantoni, comuni, e dove ciascuno ha il proprio ruolo.

In Svizzera, ciascun cantone ha **un'elevata autonomia** su molte questioni, come educazione, sanità e politica fiscale, pur rispettando i principi e le leggi stabiliti a livello federale.

Questo sistema permette di mantenere la **diversità culturale** e linguistica della Svizzera, garantendo al tempo stesso l'unità del paese.

SVIZZERA E FEDERALISMO

Il federalismo svizzero si basa su principi di **separazione dei poteri** e di **rispetto delle leggi** a tutti i livelli di governo. I 26 cantoni devono rispettare la Costituzione federale, e le leggi cantonali non possono contraddirla.

Ogni livello di governo opera entro i limiti stabiliti, garantendo che il potere sia distribuito e non concentrato, un principio che rispetta il concetto di Stato di Diritto, dove le istituzioni sono vincolate da leggi e regole condivise.

I poteri sono distribuiti su tre livelli (principio di sussidiarietà):

- **Federale:** si occupa di questioni di interesse nazionale (difesa, politica estera, moneta, dogane).
- **Cantonale:** ogni cantone gestisce autonomamente molte questioni interne (istruzione, sanità, politica fiscale,…).
- **Comunale:** a livello locale, i comuni si occupano di servizi pubblici, infrastrutture e altri aspetti che riguardano direttamente i cittadini.

SVIZZERA E FEDERALISMO

	Confederazione	Cantoni (26)	Comuni (2136 in CH, 106 in TI)
Potere legislativo	Assemblea Federale - Consiglio degli Stati (46 membri, rappresenta i cantoni) - Consiglio Nazionale (200 membri, rappresenta il popolo)	Gran Consiglio - 90 membri (TI)	Consiglio comunale (n° variabile di membri)
Potere esecutivo	Consiglio Federale - 7 ministri	Consiglio di Stato - 5 ministri (TI)	Municipio (n° variabile di membri)
Potere giudiziario	Tribunali federali	Tribunali cantonali Preture Giudicature di pace ARP	Non esiste potere giudiziario a livello comunale.

SVIZZERA E CONTRATTO SOCIALE

Nel federalismo svizzero, il contratto sociale si realizza attraverso una struttura che riconosce la **volontà dei cittadini** e la sovranità condivisa tra i diversi livelli di governo.

L'idea di **consenso e partecipazione** di **Locke** si riflette nella struttura federale svizzera, poiché i cantoni hanno il potere di legiferare e rappresentare i propri cittadini, rispettando al contempo la volontà generale sancita dalla Costituzione federale.

Ogni quattro anni i cittadini sono chiamati ad **eleggere i propri rappresentanti** su tutti i livelli: comunale, cantonale e federale.

Tuttavia, i cittadini dispongono di un altro importante strumento di partecipazione politica: la **democrazia diretta**.

In linea con **Rousseau**, questo strumento permette ai cittadini di partecipare attivamente, esprimendo la **volontà generale** e influenzando le leggi e la governance a livello sia locale sia nazionale. Questo rende la Svizzera un esempio concreto di **contratto sociale applicato**, dove il **governo esiste per perseguire il bene comune e riflettere le scelte popolari**.

DEMOCRAZIA DIRETTA

Iniziativa popolare: strumento di democrazia diretta che consente ai cittadini di proporre modifiche alla Costituzione federale. Questo meccanismo permette di partecipare attivamente al processo legislativo, introducendo nuove disposizioni o modificando articoli esistenti.

Per lanciare un'iniziativa popolare, è necessario raccogliere almeno **100.000 firme** da cittadini aventi diritto di voto, in un periodo massimo di **18 mesi** (a livello federale).

Entro **12 mesi**, il Consiglio federale redige un messaggio per il Parlamento, indicando se raccomanda di accettare o respingere l'iniziativa. Se lo ritiene opportuno, il Consiglio federale può proporre un **controprogetto** all'iniziativa entro **18 mesi**. Il controprogetto è un'alternativa che può raggiungere lo stesso obiettivo con modalità differenti.

L'iniziativa e l'eventuale controprogetto passano **all'Assemblea federale**, che li esamina e decide se raccomandare di accettarli o respingerli.

Indipendentemente dall'esito in Parlamento, l'iniziativa (e il controprogetto, se presente) vengono sottoposti a **votazione popolare**. I cittadini possono quindi esprimere il proprio voto a favore o contro la modifica costituzionale proposta.

DEMOCRAZIA DIRETTA

Referendum facoltativo: consente ai cittadini di esprimersi su nuove leggi o modifiche di leggi approvate dal Parlamento, prima che queste entrino in vigore.

Le nuove leggi e le modifiche legislative sono solitamente approvate **dall'Assemblea federale** senza richiedere una votazione popolare. Tuttavia, il popolo ha il diritto di opporsi a tali leggi attraverso un referendum facoltativo, richiedendo una votazione popolare.

Per avviare un referendum facoltativo a livello federale, è necessario raccogliere **50.000 firme** da cittadini aventi diritto di voto, entro 100 giorni dalla pubblicazione della legge.

Se le firme richieste vengono raccolte, la legge è sottoposta a una **votazione popolare**. A questo punto, il popolo può decidere di accettare o rifiutare la legge.

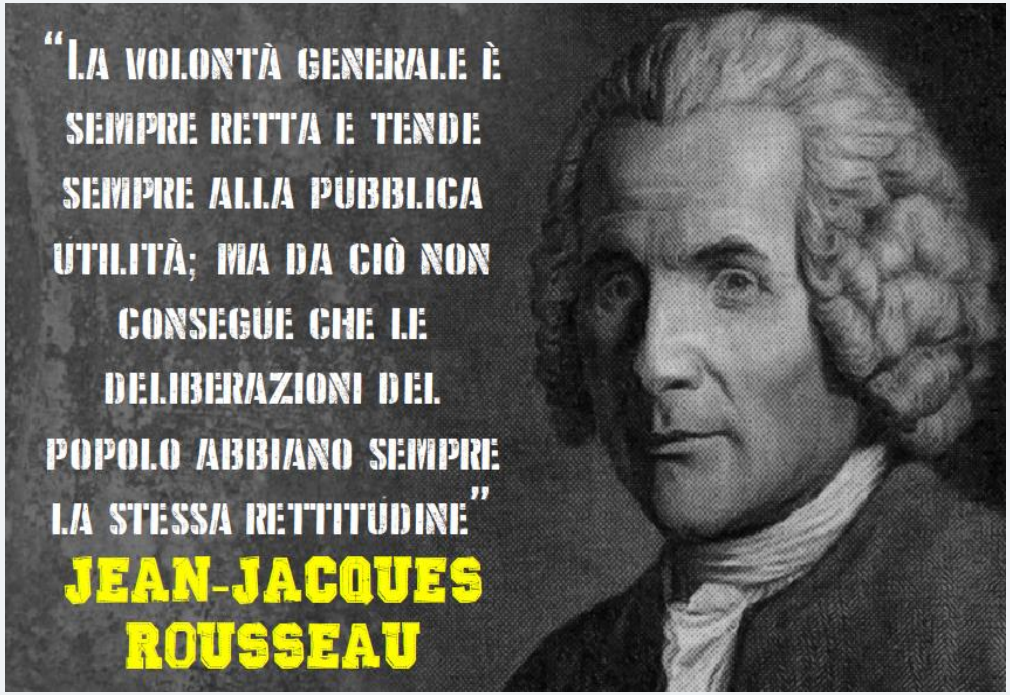
La legge entra in vigore solo se è approvata dalla **maggioranza dei votanti**. In caso contrario, viene respinta e non può essere applicata.

DEMOCRAZIA DIRETTA

Iniziativa popolare e referendum rappresentano degli importanti strumenti di controllo democratico, che permettono ai cittadini di creare, modificare oppure opporsi a decisioni legislative con cui non sono d'accordo.

Questi strumenti assicurano che il potere legislativo rispetti la volontà popolare.

Essi si collegano ai principi del contratto sociale, permettendo ai cittadini di mantenere un controllo effettivo sulle leggi che li governano, in linea con le idee di consenso di Locke e di volontà generale di Rousseau.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon and infographics & images by Freepik